

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 436/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสำรวย สุขพร้อม

จำเลย

นายสำรวย สุขพร้อม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้ง
สิ้นและผู้พิพากษาที่จำเลยขอให้รับรองก็ไม่รับรองให้จำเลยฎีกาในปัญหาดังกล่าวได้
จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลย
เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ การกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบความผิด
ฐานลักทรัพย์หรือไม่ และการกระทำของจำเลยไม่ครบองค์ประกอบความผิดเรื่องเอา
ไป ศาลจะนำเรื่องพยายามมาลงโทษจำเลยมิได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย
ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1) จำคุก 4 ปี จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลด
โทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 58 แผ่นที่ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยข้อ 4 ที่ว่า จำเลยยังมีได้แบ่งการครอบครองทรัพย์ไปจากเจ้าของโดยเด็ดขาด เพราะยังไม่ได้เอาทรัพย์ออกจากกระเป๋ายึดถือไว้ชั่วคราวหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นเพียงชั้นพยายามกระทำความผิดไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จนั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนฎีกาจำเลยข้ออื่นล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยข้อ 4 ที่ว่า จำเลยยังมีได้แบ่งการครอบครองทรัพย์ไปจากเจ้าของโดยเด็ดขาด เพราะยังไม่ได้เอาทรัพย์ออกจากกระเป๋ายึดถือไว้ชั่วคราวหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นเพียงชั้นพยายามกระทำความผิดไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จนั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนฎีกาจำเลยข้ออื่นล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เชียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ